Stadt Musterstadt
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1 · 43999 Musterstadt

Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

(Sondernutzungssatzung)
der Stadt Musterstadt vom 21.03.2006

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) hat der Rat der Stadt Musterstadt die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erlaubnispflicht

(1) Die Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis der Stadt, soweit nicht durch Gesetz oder Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist. Eine Sondernutzung ist insbesondere das Aufstellen von Tischen, Stühlen und sonstiger Möblierung vor Gaststätten, das Aufstellen von Warenauslagen und Werbeaufstellern.

(2) Gemeingebrauch im Sinne des Absatzes 1 ist der Gebrauch, der jedermann zusteht, soweit er jedermann zusteht.

§ 2
Antrag

(1) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind beizufügen:

1. eine maßstabsgerechte Lageskizze mit Angabe der Restgehwegbreite,
2. ein Bestuhlungsplan,
3. im Denkmalbereich „Historischer Marktplatz“ die Zustimmung der Unteren Denkmalbehörde.

(2) Der Antrag ist mit dem Vordruck 32/c zu stellen. Ein Antrag, der nicht mit dem Vordruck 32/c gestellt wird, gilt nicht als mit dem Vordruck 32/c gestellt.

§ 3
Restgehwegbreite

Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn neben der Sondernutzung eine Gehwegbreite von mindestens 1,50 m verbleibt (Restgehwegbreite). Die Restgehwegbreite wird zwischen dem äußeren Rand der Sondernutzungsfläche und der Bordsteinkante bzw. der Gebäudefront gemessen, soweit sie dort gemessen werden kann.

§ 4
Denkmalbereich

Im Denkmalbereich „Historischer Marktplatz“ gelten ergänzend die Gestaltungsvorgaben der Denkmalbereichssatzung. Die Erlaubnis nach dieser Satzung ersetzt nicht die Erlaubnis nach der Denkmalbereichssatzung; die Erlaubnis nach der Denkmalbereichssatzung ersetzt nicht die Erlaubnis nach dieser Satzung.

§ 5
Erlaubnis

Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Sie ist nicht übertragbar. Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Der Erlaubnisinhaber hat die Erlaubnis an der Sondernutzungsfläche bereitzuhalten.

§ 6
Gebühren

(1) Für Sondernutzungen werden Gebühren je m² und angefangenem Monat nach dem Tarif der Anlage erhoben. Angefangene Quadratmeter werden voll berechnet, soweit sie angefangen sind.

(2) Die Mindestgebühr beträgt 15,00 €.

Sondernutzung	Gebühr je m² und Monat
Tische, Stühle und sonstige Möblierung (Außengastronomie)	3,50 €
dasselbe im Denkmalbereich „Historischer Marktplatz“	5,50 €
Warenauslagen	2,50 €
Werbeaufsteller (nur außerhalb des Denkmalbereichs)	6,00 €

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer eine Sondernutzung ohne die erforderliche Erlaubnis ausübt oder die Restgehwegbreite unterschreitet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Musterstadt, den 21.03.2006

Der Bürgermeister
Wellbrock

Bekanntmachungsvermerk: Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.